



Nomor 2001 K/Pid.Sus/2026

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Nama	:	
Tempat Lahir	:	
Umur/Tanggal Lahir	:	
Jenis Kelamin	:	
Kewarganegaraan	:	
Tempat Tinggal	:	
Agama	:	
Pekerjaan	:	

Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan Tunggak yaitu Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 2001 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 30 September 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak [REDACTED]
[REDACTED] terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak pidana dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut", sebagaimana dalam dakwaan Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak [REDACTED]
[REDACTED] dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Blitar dikurangi selama masa penahanan Anak, dengan perintah tetap ditahan;
3. Menjatuhkan Pelatihan Kerja selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar fotokopi nasegel Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 715.0034763, tanggal 3 April 2008 atas nama Naura Sakhi Abdillah;
 - 1 (satu) lembar fotokopi nasegel Kartu Keluarga Nomor 3578231407220011, tanggal 15 Juli 2022 dengan kepala keluarga atas nama Dian Permata Kusriyanti;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna hitam *list* depan ungu muda dan bergambar love;
 - 1 (satu) buah bra warna hitam merek Wacoal;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 2001 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Naura Sakhi Abdillah;

- 1 (satu) KTP asli atas nama [REDACTED]
[REDACTED] NIK Nomor 357827111060002;

Dikembalikan kepada [REDACTED];

- 1 (satu) unit *handphone* merek iPhone XR warna biru muda dengan Nomor Seri DNPXTANYKXKV beserta SIM *card*nya;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan supaya Anak membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 45/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sby tanggal 3 Oktober 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak [REDACTED] terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tindak pidana dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak [REDACTED] tersebut, dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dalam Lembaga Pemibinaan Khusus Anak (LPKA) Blitar-Jawa Timur dan atau di LPKA yang terdekat dengan Kampus Universitas Negeri Surabaya-Jawa Timur;
3. Menjatuhkan Pelatihan Kerja selama 2 (dua) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 2001 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi nasegel Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 715.0034763, tanggal 3 April 2008 atas nama Naura Sakhi Abdillah;
- 1 (satu) lembar fotokopi nasegel Kartu Keluarga Nomor 3578231407220011, tanggal 15 Juli 2022 dengan kepala keluarga atas nama Dian Permata Kusriyanti;
- 1 (satu) buah celana dalam warna hitam *list* depan ungu muda dan bergambar love;
- 1 (satu) buah bra warna hitam merek Wacoal;

Dikembalikan kepada Naura Sakhi Abdillah;

- 1 (satu) KTP asli atas nama [REDACTED]
[REDACTED] NIK Nomor 357827111060002;

Dikembalikan kepada [REDACTED];

- 1 (satu) unit *handphone* merek iPhone XR warna biru muda dengan Nomor Seri DNPXTANYKXKV beserta SIM *card*nya;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Anak sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 19/PID.SUS-Anak/2025/PT SBY tanggal 13 November 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 45/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sby, tanggal 3 Oktober 2025 yang dimintakan banding;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak Pelaku dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Anak Pelaku dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 430/Akta Pid/KAS/XII/2025/PN Sby *juncto* Nomor 19/PID.SUS-Anak/2025/PT SBY *juncto* Nomor 45/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sby yang dibuat oleh Panitera

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 2001 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Desember 2025, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 22 Desember 2025 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 22 Desember 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya secara elektronik melalui aplikasi e-berpadu pada tanggal 8 Desember 2025, dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Desember 2025, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 22 Desember 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan agar *judex juris* dapat memutus sesuai dengan apa yang dimintakan dalam tuntutan Penuntut umum;
- Bahwa *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 2001 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagai berikut:
 - Bahwa Anak melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban sebanyak 7 (tujuh) kali yakni:
 - Kejadian Pertama pada bulan Juni 2023 (tanggal lupa), sekitar pukul 20.00 WIB pada saat Anak main di rumah Anak Korban di Kebonsari, LVK V, KAV 47, Nomor 3-A, RT 005 RW 003, Desa Kebonsari, Kecamatan Jambangan, di depan teras rumah tepatnya di atas ayunan, dalam keadaan sepi Anak melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban dengan cara Anak mencium bibir dengan dilanjutkan meraba-raba payudara Anak Korban;
 - Kejadian Kedua sekitar akhir bulan Juni 2023 (tanggal lupa), seminggu setelah kejadian pertama, sekitar pukul 16.00 WIB pada saat Anak main di rumah Anak Korban di Kebonsari, LVK V, KAV 47, Nomor 3-A, RT 005 RW 003, Desa Kebonsari, Kecamatan Jambangan, di depan teras rumah tepatnya di atas ayunan, dalam keadaan sepi Anak melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban dengan cara Anak mencium bibir dengan dilanjutkan meraba-raba payudara Anak Korban;
 - Kejadian Ketiga sekitar awal bulan Juli 2023 (tanggal lupa) setelah Anak pulang dari sekolah Anak dijemput Anak Korban kemudian Anak mengajak Anak Korban main ke rumah Anak di Donowati 2/42, RT 004 RW 001, Desa Sukomanunggal, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya, Anak mengajak Anak Korban untuk main ke kamar Anak, dengan berkata "ayo sini lo masuk o, ini ada parfum, kamu pasti suka" kemudian Anak mendudukkan Anak Korban ke kasur kemudian Anak mencium bibir Anak Korban dan meraba-raba payudara Anak Korban namun anak korban menolak dan menghindari, kemudian Anak memohon

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 2001 K/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Anak Korban supaya mau tetapi Anak Korban tetap tidak mau akhirnya Anak jengkel dan gondok kepada Anak Korban.

- Kejadian Keempat sekitar pertengahan bulan Juli 2023 sekitar pukul 16.00 WIB pada saat Anak pulang sekolah, Anak menjemput Anak Korban kemudian mengantarkan pulang kerumah Anak Korban dan Anak mampir di rumah Anak Korban di Kebonsari, LVK V, KAV 47, Nomor 3-A, RT 005 RW 003, Desa Kebonsari, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, pada saat rumah Anak Korban dalam keadaan sepi, Anak melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban dengan cara Anak mencium bibir dengan dilanjutkan meraba-raba payudara dan Anak membuka baju Anak Korban dan Anak mengemut puting payudara Anak Korban;
- Kejadian Kelima sekitar akhir bulan Juli 2023 sekitar pukul 16.00 WIB pada saat Anak pulang sekolah, Anak menjemput Anak Korban kemudian mengantarkan Anak Korban pulang ke rumah di Kebonsari, LVK V, KAV 47, Nomor 3-A, RT 005 RW 003, Desa Kebonsari, Kecamatan Jambangan, saat rumah Anak Korban dalam keadaan sepi Anak melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban dengan cara Anak mencium bibir dengan dilanjutkan meraba-raba payudara dan Anak membuka kancing baju sekolah Anak Korban kemudian Anak menarik bra Anak Korban kemudian Anak mengemut puting payudara Anak Korban;
- Kejadian Keenam pada bulan awal Agustus 2023 (tanggal lupa) pada saat itu Anak dijemput oleh Anak Korban ke sekolah Anak kemudian Anak berangkat les bareng, setelah les Anak menunggu jemputan dari temen Anak, Anak mampir terlebih dahulu ke rumah Anak Korban, sekitar pukul 21.00 WIB ketika main di rumah Anak Korban di Kebonsari, LVK V, KAV 47, Nomor 3-A, RT 005 RW 003, Desa Kebonsari, Kecamatan Jambangan, saat rumah dalam keadaan sepi Anak melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban dengan cara Anak mencium bibir dan meraba-raba

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 2001 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

payudara kemudian Anak membuka kancing baju anak korban (3 kancing dari atas) kemudian membuka dan menarik Bra dan Anak mengemut puting payudara Anak Korban sekitar 2 menit dan Anak merekam Video saat Anak mengemut puting Anak Korban. Setelah itu Anak memasukkan jari Anak (tangan kiri jari manis dan jari tengah) ke dalam vagina Anak Korban lewat bawah rok sekitar 3 menit kemudian jari Anak berdarah lalu Anak memfoto jarinya Anak;

- Kejadian Ketujuh pada pertengahan bulan Agustus 2023 (tanggal lupa) setelah pulang main dari Pakuwon Mall Anak mengantar Anak Korban pulang kerumah, Anak mampir kerumah Anak Korban yang beralamat di Kebonsari, LVK V, KAV 47, Nomor 3-A, RT 005 RW 003, Desa Kebonsari, Kecamatan Jambangan, Anak melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban dengan cara Anak mencium bibir dilanjutkan dengan meraba-raba payudara dan Anak mengangkat kaos Anak Korban dan Anak mengemut puting payudara Anak Korban dari bawah kaos;
- Bahwa akibat perbuatan Anak terhadap Anak korban, Anak korban merasakan sakit dan perih dikemaluannya, sebagaimana hasil *visum et repertum* atas nama Naura Sakhi Abdillah dari Rumah Sakit Bayangkara H.S.Samsoeri Mertojoso Polda Jatim Nomor VER/329/V/S/2025/Rsb.Surabaya tanggal 26 Mei 2025 dengan hasil Kesimpulan Pada pemeriksaan terhadap perempuan berusia sekitar lima belas tahun hingga dua puluh tahun ini, ditemukan robekan lama pada selaput dara diarah jam tiga dan jam sembilan akibat kekerasan tumpul;
- Bahwa Anak menyebarkan video tersebut sekitar Februari 2024 dengan cara mengirim rekaman video melalui Chat WA kepada teman Anak yang bernama Dita yang masih sekolah di SMA Muhammadiyah 2 Surabaya;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 2001 K/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak melakukan rekam video pada saat Anak melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban dengan menggunakan *handphone* Anak merek iPhone XR;
- Bahwa antara Anak dan Anak Korban ada hubungan pacaran;
- Bahwa saat Anak melakukan perbuatan cabul pada saat itu Anak berusia 16 (enam belas) tahun sedangkan Anak Korban berusia 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dimana Anak berpacaran dengan Anak korban dan setiap melakukan perbuatan cabul secara berlanjut Anak selalu melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan menarik tangan Anak Korban secara paksa, walaupun sudah berusaha ditepis oleh Anak Korban, sampai Anak pernah memukul tembok agar memuluskan perbuatan Anak melakukan perbuatan cabul dengan Anak Korban. Sehingga *judex facti* telah tepat dan benar dalam putusannya menyatakan Anak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Tunggal Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
- Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Anak belum dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Anak karena dalam menjatuhkan pidananya *judex facti* belum mempertimbangkan keadaan yang memberatkan kepada Anak sebagaimana Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP dan belum mempertimbangkan sifat jahat dari Anak sebagaimana Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dikarenakan Anak telah merusak masa depan Anak Korban, Anak tega menyebarkan video perbuatan cabul Anak terhadap Anak korban kepada orang lain, sehingga video tersebut sampai

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 2001 K/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beredar di lingkungan sekolah Anak Korban dan akibatnya sekolah sudah tidak bisa menerima Anak Korban untuk melanjutkan sekolah lagi serta Anak Korban dikeluarkan dari sekolah dan diperintahkan untuk pindah ke sekolah lain tanpa surat rekomendasi;

- Bahwa selain itu berdasarkan pasal 415 huruf b Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang pada pokoknya menyatakan bahwa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui atau patut diduga anak dipidana dengan pidana penjara 9 (sembilan) tahun. Berdasarkan pasal tersebut tidak ada pidana denda, padahal Undang-Undang tersebut sudah berlaku, dikarenakan berdasarkan Pasal 622 Ayat 1 huruf n Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026 yang menyatakan Pasal 81 Ayat (1) dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 19/PID.SUS-Anak/2025/PT SBY tanggal 13 November 2025 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 45/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sby tanggal 3 Oktober 2025 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Anak;

Menimbang bahwa karena Anak dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 2001 K/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 415 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 19/PID.SUS-Anak/2025/PT SBY tanggal 13 November 2025 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 45/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sby tanggal 3 Oktober 2025 tersebut mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Anak menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Blitar-Jawa Timur dan atau di LPKA yang terdekat dengan Kampus Universitas Negeri Surabaya-Jawa Timur;
- Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang kasasi Anak Mahkamah Agung pada hari **Jumat**, tanggal **30 Januari 2026** oleh **Sutarjo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Kasasi Anak, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 2001 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Kasasi Anak tersebut serta **Yustisiana, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Yustisiana, S.H.

Hakim Kasasi Anak,

Ttd/

Sutarjo, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
Panitera,

Ttd/

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 2001 K/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)